ombudsman
veřejný ochránce práv

Vážený pan
[redacted]

Sp. zn. 14188/2022/VOP/PG
Č. j. KVOP-38958/2022
Datum 12. července 2022

Vážený pane [redacted]

reaguji na Váš dopis ze dne 17. 6. 2022, ve kterém si opětovně stěžujete, že jste od spolku Rodiny obětí české justice nedostal balíček s hygienou a že Vám nebyly spolu s časopisy a novinami od Vašeho strýce předány další věci (houbičky na nádobí, jelení lůj, sítko na čaj a další). Ve věci jste se obrátil na oddělení prevence a stížností, které Vás odkázalo na dozorové státní zastupitelství. K dopisu jste přiložil vyřízení Vaší stížnosti ze strany státního zastupitelství.

Se závěry státní zástupkyně nesouhlasíte, proto jste se obrátil na veřejného ochránce práv. V dopisu mimo jiné uvádíte, že státní zastupitelství ve vyřízení stížnosti nezohlednilo ustanovení § 24 odst. 3 zákona o výkonu trestu.[1] Máte za to, že houbičky na nádobí jsou zcela jistě podřaditelné pod program zacházení.

Ochránce se může Vaším případem zabývat, nicméně je nutné, abyste doplnil podstatné náležitosti, jak vyžaduje zákon.[2] Vzhledem k tomu, že ochránci není známo, co máte uvedeno v programu zacházení, nemůže se k Vašemu podnětu nyní vyjádřit.

S ohledem na výše uvedené si Vás dovoluji požádat o zaslání Vašeho programu zacházení.

Doplnění Vašeho podnětu, prosím, zašlete ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto dopisu. Ochránce následně Váš podnět znovu prostuduje a rozhodne o dalším postupu.

V případě, že podnět v požadované lhůtě nedoplníte, bude se ochránce domnívat, že o další šetření z jeho strany nemáte zájem a věc bez dalšího odloží.[3]

S pozdravem

JUDr. Ondřej Vala
vedoucí odboru
dohledu nad omezováním osobní svobody

1 Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2 Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

3 Ustanovení § 7 zákona o veřejném ochránci práv.